关于《徐州市城市客运出租汽车管理条例》审查意见的报告

2002年10月18日在省九届人大常委会第三十二次会议上

省人大法制委员会

主任、副主任、秘书长、各位委员：

《徐州市城市客运出租汽车管理条例》已经徐州市第十二届人大常委会第三十七次会议通过，现报省人大常委会批准。省人大常委会法制工作委员会在该条例通过前进行了初步审查，并征求了省人大财经委、省人大城建环保委、省政府法制办、省建设厅、省交通厅的意见。省人大法制委于9月28日召开全体会议对该条例进行了审议，现将审查意见报告如下：

目前，国家在城市客运出租汽车管理方面，尚未制定法律、行政法规。徐州市人大常委会根据本市的实际情况，制定该条例，对于加强徐州市的城市客运出租汽车管理，提高城市客运出租汽车的服务质量，具有积极的作用。该条例针对城市客运出租汽车运营和管理的几个环节作了明确、具体的规范，具有较强的可操作性。

该条例同宪法、其他法律和行政法规、本省地方性法规不相抵触，建议本次会议审议后予以批准。

以上报告，请予审议。

苏州市古建筑保护条例

（2002年9月27日苏州市第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议制定　2002年10月23日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议批准）

第一条　为了加强对古建筑的保护，维护历史文化名城、名镇风貌，继承优秀历史文化遗产，根据有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本条例。

第二条　本市行政区域内古建筑的保护适用本条例。

第三条　本条例所称古建筑，是指尚未公布为文物保护单位的下列建筑物、构筑物：

（一）建于1911年以前，具有历史、科学、艺术价值的民居、寺庙、祠堂、义庄、会馆、牌

坊、桥梁、驳岸、城墙、古井等建筑物、构筑物；

（二）建于1949年以前，具有重要纪念意义、教育意义的优秀建筑和名人故居。

古建筑由文物行政主管部门组织专家鉴定、确认，报市或者县级市人民政府核定公布，列为控制保护建筑，并设立保护标志。

第四条 各级人民政府应当加强对古建筑保护工作的领导，将古建筑保护工作纳入国民经济和社会发展规划以及城乡建设规划。

第五条 市、县级市文物行政主管部门，主管本行政区域内古建筑的保护工作。

市、县级市规划行政主管部门负责本行政区域内保护古建筑的规划工作。

发展计划、建设、财政、公安、工商、海关、房管、园林、民族宗教、教育等有关部门，按照各自的职责，做好古建筑的有关保护工作。

第六条 任何单位和个人都有依法保护古建筑及其附属设施的义务，对破坏、损害古建筑的行为有权进行劝阻、检举和控告。

对在古建筑保护和管理工作中做出显著成绩的单位和个人，由当地人民政府或者文物行政主管部门给予表彰、奖励。

第七条 古建筑应当按照下列规定确定保护管理责任人：

（一）古建筑为私有的，所有人为保护管理责任人；

（二）古建筑为非私有的，使用单位为保护管理责任人；作为民居使用的，管理单位为第一保护管理责任人，使用人为第二保护管理责任人；

（三）没有管理单位的古建筑，由所在地的区、镇人民政府确定管理单位，管理单位为保护管理责任人。

文物行政主管部门应当与保护管理责任人签订保护管理责任书。保护管理责任人变更时，应当到文物行政主管部门办理保护管理责任转移手续。

第八条 古建筑保护管理责任人应当履行下列职责：

（一）按照古建筑保护的要求进行日常养护、维修；

（二）落实防火、防盗等安全措施；

（三）接受文物行政主管部门有关古建筑保护的业务指导和培训。

第九条 古建筑比较集中的街道、镇和村可以建立保护组织，协助做好古建筑的保护工作。

第十条 文物行政主管部门应当会同规划行政主管部门划定古建筑保护范围，并可以根据实际需要划定相应的风貌协调保护区。

古建筑比较集中的区域，规划行政主管部门应当会同文物行政主管部门制定古建筑整体保护规划。

在古建筑风貌协调保护区或者古建筑比较集中的区域内进行建设的，不得破坏古建筑的环境风貌，其建设方案必须征得文物行政主管部门同意后，报规划行政主管部门批准。

第十一条 古建筑不得擅自迁移或者拆除，确需迁移或者拆除的，必须征得文物行政主管部门同意后，报规划行政主管部门批准。

对需要迁移或者拆除的古建筑，实施单位应当确定迁移或者拆除的方案，做好测绘、文字记

录和摄影、摄像等资料工作，落实古建筑构件保管措施。拆除的古建筑构件不得擅自出售，应当报请文物行政主管部门处理。

第十二条 在房屋拆迁过程中新发现古建筑的，拆迁人必须立即停止施工，保护现场，并及时向文物行政主管部门报告，由文物行政主管部门提出保护方案，具体实施所需经费由拆迁人承担。

第十三条 维修古建筑不得任意改变和破坏原有建筑的布局、结构和装修，不得任意改建、扩建。

除经常性保养维护和抢险加固工程外，古建筑的重点修缮，局部复原，建造保护性建筑物、构筑物等工程，必须经文物行政主管部门批准。

承担古建筑维修的设计、施工、监理单位，应当具有相应的工程资质，并接受文物行政主管部门的监督。

第十四条 单位和个人自筹资金维修古建筑的，当地人民政府应当根据其维修的面积和程度给予奖励；古建筑为国有的，可以允许其在一定年限内免费使用。

非国有的古建筑有损毁危险，所有人具备修缮能力而拒不履行修缮义务的，当地人民政府可以给予抢救修缮，所需费用由所有人负担；也可以予以置换或者购买。

第十五条 鼓励国内外组织和个人购买或者租用古建筑。

古建筑可以作为参观游览场所和经营活动场所。

古建筑不得超负荷使用。作为民居使用的，可以参照房屋拆迁补偿的有关规定，逐步迁移居住人口，改善居住环境。

第十六条 不得在古建筑内外乱搭建或者堆放易燃易爆物品。

不得在古建筑及其设施上刻划、涂污。

禁止走私、盗窃古建筑构件和附属物。公安、工商、海关等部门依法没收的古建筑构件和附属物，应当及时无偿移交当地文物行政主管部门处理。需要立案的，结案后应当立即无偿移交。

第十七条 各级人民政府应当每年在财政预算内安排古建筑保护专项经费，用于古建筑的维修、征购和古建筑保护奖励。

第十八条 鼓励单位和个人资助古建筑的保护。鼓励将私有的古建筑捐赠给国家。

第十九条 有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由文物行政主管部门按照以下规定处罚：

（一）违反本条例第八条规定，责任人不履行保护管理职责造成古建筑损毁、坍塌的，责令其恢复原状；情节严重的，对单位处五千元以上五万元以下罚款，对个人处五百元以上五千元以下罚款；

（二）违反本条例第十一条第二款规定，拆除的古建筑构件未报请文物行政主管部门处理的，责令改正，可以处二千元以上一万元以下罚款；

（三）违反本条例第十二条规定，在房屋拆迁过程中新发现古建筑，拆迁人不听劝阻仍进行施工，不保护现场的，责令停止破坏行为，限期采取补救措施，并可以处五千元以上五万元以下罚款；

（四）违反本条例第十三条第一款规定，维修古建筑任意改变和破坏原有建筑的布局、结构

和装修的，或者任意改建、扩建的，责令限期改正，并可以处五千元以上二万元以下罚款；情节严重的，处二万元以上十万元以下罚款。

第二十条 有下列行为之一，尚不构成犯罪的，分别由规划、文物、公安、城管、海关等有关行政管理部门依照有关法律、法规的规定给予处罚：

（一）损毁依照本条例第三条第二款规定设立的古建筑保护标志的；

（二）违反本条例第十条第三款规定，未经批准在古建筑风貌协调保护区或者古建筑比较集中的区域内进行建设的；

（三）违反本条例第十一条第一款规定，擅自迁移或者拆除古建筑的；

（四）违反本条例第十六条规定，在古建筑内外乱搭建或者堆放易燃易爆物品的，在古建筑及其设施上刻划、涂污的，走私、盗窃古建筑构件和附着物的。

第二十一条 违反本条例规定，造成古建筑灭失、损毁的，依法承担民事责任。

违反本条例规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十二条 文物行政主管部门和其他有关行政管理部门及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十三条 本条例自 2003 年 1 月 1 日起施行。

关于《苏州市古建筑保护条例》的说明

2002 年 10 月 18 日在省九届人大常委会第三十二次会议上

苏州市人大常委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我市是历史文化名城，古建筑遗存十分丰富。为了加强对古建筑的保护，维护历史文化名城、名镇风貌，继承优秀历史文化遗产，我们制定了《苏州市古建筑保护条例》（以下简称《条例》），并于 2002 年 9 月 27 日经市十二届人大常委会第三十八次会议第二次审议通过，现报请省人大常委会本次会议批准。我受苏州市人大常委会的委托，就《条例》的有关问题作如下说明：

一、关于古建筑的含义

本条例所称的古建筑，是指尚未公布为文物保护单位的古建筑。古建筑由文物行政主管部门组织专家鉴定、确认，报市、县级市人民政府核定公布，列为控制保护建筑。

二、关于古建筑保护管理责任人

为了使古建筑保护责任落实到人，《条例》第七条规定古建筑应当确定保护管理责任人，文物行政主管部门应当与责任人签订保护管理责任书。《条例》第八条进一步明确了责任人的职责。第九条还规定了古建筑较为集中的街道、镇和村可以建立保护组织，协助做好古建筑保护工作。